

SHABANA BIN AHMAD

lwn.

SUZAINI NUR BINTI MUSTAPHA KAMAL

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 22 Oktober 2024/19 Rabiulakhir 1446H

Kes Rayuan No. 2309-A0010-001-0094

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie Perayu: Puan Siti Marlina binti Shikh Ibrahim daripada Tetuan Lina & Ass.

Peguan Syarie Responden: Encik Shahrman bin Suhaimi daripada Tetuan Shahir & Muhafiz

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini adalah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Pemohon) terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 13/09/2023 melalui Saman No.10400-017-0963-2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

“1. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

2. Mahkamah mengisytiharkan keseluruhan sebuah rumah beralamat No.12 Jalan Anggerik Perdana ¾ Taman Anggerik Perdana 43500 Semenyih Selangor Darul Ehsan harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dan kadar pembahagian 80% Plaintiff manakala Defendan 20% setelah ditolak bebanan hutang ke atas hartanah tersebut.

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 22/09/2023 dan menerima Borang MS30 pada 10/11/2023. Pada 17/11/2023, Perayu telah memfailkan lima (5) Alasan Rayuan sebagaimana di halaman 182 - 183 Rekod Rayuan.

2.1 YA Arif Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu berdasarkan peruntukkan Seksyen 122 Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sedangkan kedua-dua pihak telah memperakui fakta bahawa harta yang diputuskan tersebut telah dibeli selepas tempoh perceraian pihak-pihak.

- 2.2 Kadar 80% Plaintiff dan 20% Defendan yang diputuskan adalah tidak adil kerana selain ianya diperolehi selepas tempoh perceraian, Responden telah bersetuju bahawa beliau tidak memberi apa-apa sumbangan langsung terhadap pemperolehan harta tersebut.
- 2.3 YA Hakim Bicara juga tidak memberi apa-apa justifikasi terhadap penilaian harta tersebut sama ada dikira semasa perceraian (November/Disember 2004) atau semasa bermulanya perintah iddah (19/05/2016) atau setelah tamatnya iddah (tidak dinyatakan oleh Responden tarikh sebenar beliau tamat menjalani iddah) atau semasa penghakiman harta sepencarian ini diputuskan (13/09/2023).
- 2.4 YA Hakim Bicara telah tidak menimbang bahawa perbezaan nilai yang amat ketara terhadap penilaian harta tersebut bagi tempoh-tempoh yang dinyatakan di atas.
- 2.5 Oleh kerana ketiadaan tempoh tertentu yang dinyatakan oleh Hakim Bicara bagi penilaian harta tersebut, maka pelaksanaan perintah harta sepencarian tersebut tidak dapat dijalankan.
- 3) Responden dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan bersetuju sepenuhnya dengan penghakiman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

FAKTA KES

4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 16/08/1997 dan hasil daripada perkahwinan tersebut dikurniakan tiga (3) orang anak. Plaintiff dan Defendan telah bercerai di luar mahkamah pada tahun 2004 dan mendakwa telah rujuk secara perbuatan tanpa merujuk kepada mahkamah. Pada tahun 2016 Mahkamah telah mensabitkan penceraian yang berlaku pada tahun 2004 melalui kes di Mahkamah pada tahun 2016 dan menolak pengesahan rujuk antara kedua belah pihak. Plaintiff dan Defendan berada di dalam keadaan *mu'asyarah* dalam tempoh penceraian sejak 2004 sehingga 19/05/2016.

5) Dalam tempoh tersebut iaitu pada 09 Oktober 2009, Pihak-pihak telah membeli sebuah rumah beralamat No 12 Jalan Anggerik Perdana Taman Anggerik Perdana 43500 Semenyih Selangor menggunakan nama Plaintiff dan pembiayaan kewangan Plaintiff. Pada 19 Disember 2019 Plaintiff telah memfailkan tuntutan di dalam kes ini bagi mengisytiharkan harta tersebut hak miliknya dan bukan harta sepencarian.

6) Plaintiff telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah supaya harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

- 6.1 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengisytiharkan keseluruhan sebuah rumah beralamat No 12 Jalan Anggerik Perdana ¼ Taman Anggerik Perdana 43500 Semenyih Selangor adalah harta Plaintiff dan bukan harta sepencarian;
- 6.2 Kesemua harta yang dituntut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan pembahagian nisbah 1/1 milik pihak Plaintiff.

- 7) Defendan telah memfailkan pembelaan dan menuntut sebagaimana berikut:
- a) Mahkamah memerintahkan harta tersebut harta sepencarian dengan masing-masing mempunyai hak sebanyak $\frac{1}{2}$ setiap pihak-pihak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Dalam rayuan ini, kami mendapati harta yang menjadi pertikaian di peringkat rayuan adalah berkaitan sebuah rumah di Semenyih, Selangor. Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara kerana mengisytiharkan rumah di Semenyih, Selangor sebagai harta sepencarian sedangkan rumah tersebut telah diperolehi oleh Perayu ketika Responden dalam tempoh edah *mu'asyarah*. Perayu juga tidak berpuas hati dengan kadar pembahagian yang telah ditetapkan oleh YA Hakim Bicara berkaitan rumah di Semenyih Selangor tersebut iaitu Perayu mendapat 80% bahagian manakala Responden mendapat 20% bahagian.

Satu Unit Rumah di Semenyih Selangor

9) Berkenaan dengan rumah ini Perayu menafikan bahawa rumah ini merupakan harta sepencarian kerana dibeli dalam tempoh edah *mu'asyarah* iaitu pada 09/10/2009. Perayu menyatakan fakta penting yang perlu diambil kira oleh mahkamah bahawa rumah tersebut dibeli ketika Perayu mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap manakala Responden pada ketika pembelian tersebut merupakan suri rumah.

10) Berdasarkan Perjanjian Jualan Beli Rumah muka surat 196 Rekod Rayuan, Rumah tersebut didaftarkan atas nama Perayu dan Respondan yang mana Perayu dipertanggungjawabkan terhadap segala pinjaman dan pembayaran ke atas rumah tersebut. Daripada tarikh pembelian sehingga berlaku perceraian, iaitu hampir 7 tahun, rumah tersebut dibayar melalui hasil pendapatan Perayu sepenuhnya. Ini dipersetujui oleh Respondan di dalam keterangan beliau di muka surat 78 Rekod Rayuan.

11) Merujuk kepada Alasan penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 167 Rekod Rayuan, Mahkamah berpuashati bahawa kewujudan harta ini menurut seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan harta itu diperolehi dalam tempoh perkahwinan *mu'asyarah* antara Perayu dan Responden. Setelah berlaku perceraian harta tersebut wujud. Oleh yang demikian YA Hakim Bicara berpandangan Defendan mempunyai hak sebagai harta sepencarian kerana harta tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan *mu'asyarah*.

12) Responden pula menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah berpuas hati dengan takat sumbangan tak langsung Responden yang besar terhadap perolehan rumah tersebut berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Responden semasa perbicaraan. Responden bersetuju dengan hujah Perayu bahawa Responden hanya seorang suri rumah ketika rumah tersebut dibeli kerana telah dinyatakan dengan jelas dan diakui sebagai fakta semasa perbicaraan bahawa Respondan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang suri rumah. Respondan bersetuju nama beliau dimasukkan dalam perjanjian jual beli walaupun pembayaran sepenuhnya dibuat oleh Perayu.

13) Responden juga telah mengakui dalam keterangan beliau di muka surat 78 Rekod Rayuan bahawa beliau tiada apa-apa sumbangan langsung terhadap pemilikan rumah tersebut. Responden juga tidak mengetahui rumah telah habis pembayaran atau belum. Responden juga mengakui anak-anak tinggal di rumah tersebut bersama Perayu. Responden juga menyatakan bahawa nama beliau dimasukkan dalam pemilikan rumah tersebut kerana Perayu dan Responden yakin ketika itu mereka adalah suami dan isteri.

14) Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman muka surat 172 Rekod Rayuan, kami mendapati YA Hakim Bicara telah menetapkan kadar pembahagian 20% ke atas Responden setelah berpuas hati dengan keterangan yang dikemukakan oleh Responden berkaitan takat sumbangan tak langsung yang telah diberikan. YA Hakim Bicara antara lain telah menyatakan dapatannya pada Perenggan 30 Alasan Penghakiman iaitu:

“Bagi sumbangan tak langsung Responden sebagai isteri menjaga rumahtangga, Mahkamah berpendapat kadar sumbangan tak langsung isteri bekerja, menjaga anak-anak dalam rumahtangga perlu dibenarkan dan dilihat bagaimana ketekunan Plaintiff dalam menguruskan kehidupan bersama Defendan. Kesemua perkiraan tersebut boleh dilakukan bagi harta yang dituntut itu adalah harta sepencarian dan ia wujud dan pada mahkamah dan di dalam kes ini kadar 20% adalah bersesuaian”

21) Berdasarkan ulasan yang telah diberikan serta mengambil kira anggaran sumbangan yang telah dibuat oleh Perayu dan Responden dalam memperolehi

rumah tersebut maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara adalah betul apabila menetapkan kadar 80% Perayu dan 20% Responden.

22) Berkenaan dengan rumah ini YA Hakim Bicara telah mensabitkan bahawa ia adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 80% Perayu dan 20% Responden. Penetapan kadar ini adalah berdasarkan sumbangan secara tidak langsung Responden kepada kebajikan keluarga dalam memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga.

23) Responden pula menghujahkan bahawa rumah tersebut adalah sebagai harta sepencarian berdasarkan seksyen 2 dan seksyen 122 EUKIS 2003. Inikerana rumah tersebut telah dibeli dalam perkahwinan dan telah didiami semasa dalam tempoh perkahwinan.

24) Kami juga bersetuju dan tidak berhasrat untuk campur tangan dengan dapatan dan ulasan YA Hakim Bicara berkaitan ulasan sumbangan tak langsung Responden terhadap usaha pemilikan harta-harta tersebut.

25) Kami bersetuju dengan imbangan Mahkamah Bicara dalam menentukan bahagian Perayu dan Responden berdasarkan takat sumbangan langsung dan tidak langsung pihak Perayu dan Responden.

26) Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas dan berdasarkan peruntukan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, kami berpendapat perintah YA Hakim Bicara yang memerintahkan harta tersebut dibahagikan dengan kadar 80% kepada Perayu dan 20% kepada Responden adalah satu kadar yang wajar. Kadar tersebut adalah suatu

pembahagian yang difikirkan munasabah oleh kami setelah kami memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh Responden (pihak yang tidak memperolehi aset itu), kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga selama 9 tahun perkahwinan pihak-pihak.

27) Seterusnya, dalam menimbangkan hujah Peguam Syarie dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh YA Hakim Bicara kerana sebagai pembicara fakta, YA Hakim Bicara mempunyai kelebihan dari sudut pandang dengar dan pemerhatian terhadap tingkah laku saksi. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiadapertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah.

28) Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes **Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal** [2004] 3 MLJ 405 di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

"Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh's case 'there

are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings'. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless."

29) Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, kami dapati YA Hakim Bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan dokumentar yang dikemukakan.

30) YA Hakim Bicara berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan pihak-pihak juga gagal menunjukkannya kepada kami.

31) Oleh yang demikian, kami dengan ini sebulat suara menolak rayuan Perayu dan kami berpendapat keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak dan tidak mewajarkan campur tangan daripada kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara disahkan dan dikekalkan.

32) Akhir kata, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah

memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 32 yang bermaksud;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

33) Ayat 32 surah an-Nisa tersebut menjelaskan bahawa masing-masing mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian beriklan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

34) Berdasarkan alasan tersebut, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila mengisytiharkan bahawa rumah tersebut sebagai harta sepencarian dengan kadar pembahagian 80% Perayu dan 20% Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.

2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10400-017-0963-2019 bertarikh 13/09/2023 **DIKEKALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

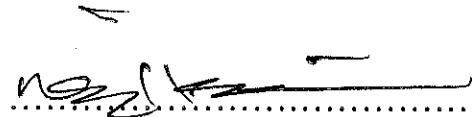
Dipersetujui oleh:



2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



3. **YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor